

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2025-재무-04

분 야 계약·자산관리

제 목 선금 관련 업무처리 부적정

소 관 본 부 ★본부, ▼본부, ◁본부, ◀본부, ▷본부, ▶본부, ☺본부

소 관 부 서 ☆부, ○부, ♪부, ●부, ◎부, ◇부, ◆부, □부, ■부

내 용

1. 업무개요

우리 회는 계약예규에 따라 공사, 용역, 물품 제조 계약 체결 후 계약상대자의 요청에 따라 선금을 지급하는 등의 계약 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

계약예규 제35조 제1항 및 제4항 등에 따르면 선금 지급 시 계약상대자로 하여금 국가계약법 시행령 제37조 제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하도록 하여야 한다. 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날로부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 또한 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

같은 예규 제36조 제1항에 따르면 선금을 지급하고자 할 때에 해당 선금을 계약목적 달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금 배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하도록 하고, 하수급인이 있는 경우 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 선금 채권보전조치 관련 업무 미흡

이번 재무감사를 통해 최근 3년간 선금 관련 문서를 점검한 결과 전반적으로 관련 규정을 준수하여 채권보전조치를 적절히 이행하고 있었으나, 선금금 보증서를 제출받지 않았거나, 보증기간이 계약예규에서 정하고 있는 계약종료일로부터 해당 60일 이상으로 설정되지 않았음에도 이를 명확하게 확인하지 않고 선금을 지급한 사례를 일부 확인하였다.

아울러 이행기간 연장에 따라 변경계약이 체결되었으나 계약상대자로 하여금 변경된 이행기간 만큼 보증기간을 늘려 신규로 선금금 보증서 등을 제출받지 않은 사례도 있었다.

나. 기타 선금 지급 처리업무 부적정

이번 감사를 통해 담당부서들의 선금 지급 양태들을 점검한 결과 선금사용계획서를 제출하지 않았음에도 선금을 지급하거나, 공사 계약에 있어 직접노무비 지급을 위한 선금임에도 담당부서에서 이를 조정하지 않고 선금을 지급한 사례가 확인되었고, 하수급인에 대해 선금 배분 및 수령여부를 비교·확인하지 않은

사례도 확인되었다.

한편, 2019. 12. 18. 계약예규가 개정되면서 입찰 참여업체가 선금 제도를 통해 원활하게 이행자금을 확보할 수 있도록 선금 사용내역서 제출의무를 폐지하는 등 일부 민간 규제 관련 조항들이 삭제된 바 있으나, 우리 회 선금 매뉴얼의 경우 관련 조항이 여전히 포함되어 있어 현업부서에서 업무기준으로 활용하기에는 한계가 있으므로 매뉴얼 자체에 대한 개정 노력도 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

- ① ☆부는 ∑∑의 「(계약예규) 정부 입찰 계약·집행기준」 개정 취지 등을 참고하여 선금 관련 “조달·계약 업무 FAQ”를 개선하시기 바랍니다.(개선)
- ② ☆부, ○부, ♢부, ●부, ◎부, ◇부, ◆부, □부, ■부는 앞으로 선금 집행 시 관련 규정에 위배되는 일이 없도록 업무를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(통보)